

<제12장 행정심판의 청구요건 및 가구제.제1절 행정심판의 대상적격>

I. 의의[행심법 제3조 제1항]

- 행정심판의 대상적격이란 행정심판에 의해 심사되어야 할 적합한 대상을 의미한다. 행정심판법 제3조 제1항은 행정심판의 대상을 행정청의 처분 또는 부작위로 규정하고 있다. 즉, 처분이나 부작위가 아닌 행정작용에 대해서는 원칙적으로 행정심판을 제기할 수 없다. 행정심판의 대상적격은 행정심판을 제기하기 위한 가장 기본적인 요건이며, 이 요건을 충족하지 못하면 그 청구는 각하된다.

II. 취소심판 · 무효등확인심판의 대상적격[행심법 제5조 제1호 · 제2호]

1. 의의

- 취소심판과 무효등확인심판은 행정청의 이미 존재하는 처분을 다투는 심판이라는 공통점을 가지므로, 그 대상적격은 기본적으로 처분에 한정된다.

2. 처분[행심법 제5조 제1호 · 제2호]

(1) 개념

- 취소심판 및 무효등확인심판의 대상인 처분은 행정심판법 제2조 제1호에 따라 행정청이 행하는 구체적 사실에 관한 법 집행으로서의 공권력 행사 또는 그 거부와 그 밖에 이에 준하는 행정작용을 말한다. 이는 행정소송법상의 처분 개념과 실질적으로 동일하며, 공권력의 행사로 인해 국민의 권리 · 의무에 직접적인 변동을 가져오는 행위여야 한다.

(2) 행정입법 등 제외

- 법규명령이나 행정규칙과 같은 일반적 · 추상적인 행정입법은 특정 개인의 권리 · 의무에 직접적인 영향을 미치지 않으므로 원칙적으로 처분이 아니며, 행정심판의 대상이 될 수 없다. 다만, 예외적으로 그 자체로 국민의 권리 · 의무에 직접 영향을 미치는 경우에는 처분성이 인정될 수도 있다.

(3) 부작위 제외

- 취소심판과 무효등확인심판은 이미 행해진 처분의 위법 · 부당성이나 효력 유무를 다투는 것이므로, 부작위는 이 두 심판의 대상이 될 수 없다. 부작위는 의무이행심판의 대상이 된다.

III. 의무이행심판의 대상적격[행심법 제5조 제3호]

- 의무이행심판은 행정청의 소극적인 행정작용을 대상으로 하며, 거부처분과 부작위 두 가지가 대상이 된다.

1. 거부처분

(1) 개념

- 거부처분은 당사자의 신청에 대하여 행정청이 그 신청에 따른 처분을 하지 않겠다는 의사를 외부에 표시하는 행위를 말한다. 거부처분은 행정심판법상 처분의 일종으로 분류되지만, 의무이행심판의 대상이 되기 위해서는 다음과 같은 요건을 추가로 충족해야 한다.

(2) 법률상 신청권

- 당사자에게 처분을 신청할 법률상 또는 조리상의 신청권이 있어야 한다. 신청권이 없는 자의 신청에 대한 거부는 적법한 거부이므로 의무이행심판의 대상이 될 수 없다.

(3) 위법 또는 부당한 거부

- 거부처분의 내용이 위법하거나 부당해야 의무이행심판의 대상이 된다.

2. 부작위

(1) 개념

- 부작위란 행정청이 당사자의 신청에 대하여 상당한 기간 내에 일정한 처분을 하여야 할 법률상 의무가 있음에도 불구하고 이를 하지 아니하는 것을 말한다. 이는 행정소송법상의 부작위 개념과 동일하다.

(2) 요건

- 부작위가 의무이행심판의 대상이 되기 위해서는 다음 요건을 충족해야 한다.

① 법률상 의무

- 행정청에게 법률상 또는 조리상 신청에 따른 처분을 해야 할 응답 의무가 존재해야 한다.

② 상당한 기간 경과

- 신청을 받은 행정청이 상당한 기간이 경과했음에도 응답을 하지 않고 있는 상태여야 한다. 상당한 기간은 사회 통념상 합리적인 기간을 의미한다.

③ 신청권

- 당사자에게 신청권이 존재해야 한다.

IV. 결론

- 행정심판의 대상적격은 행정청의 처분 또는 부작위에 한정된다. 취소심판 및 무효등확인심판은 처분을 대상으로 하며, 이 처분은 행정소송의 처분 개념과 동일하다. 의무이행심판은 행정청의 거부처분 또는 부작위를 대상으로 하는데, 특히 이 경우 당사자에게 법률상 신청권이 존재하고 행정청에게 응답 의무가 있다는 점이 중요한 요건이 된다. 이 대상적격 요건의 충족 여부에 따라 행정심판 청구의 적법성이 결정된다.